

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7325/2538

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางสาว นันทวรรณ หะสิตะเวช

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา

ตึกแถวที่จำเลยเป็นผู้ครอบครองก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต โดยด้านหลังตึกแถวสร้างชิดเขตที่ดินแม้จะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2522ข้อ75เพราะเป็นผนังที่บ แต่อาคารที่จำเลยครอบครองเป็นตึกแถวจึงอยู่ในบังคับของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2522ข้อ76ที่จะต้องมิตีว่างโดย ปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า2.00เมตรจึงไม่ อาจสร้างให้ด้านหลังชิดเขตที่ดินติดต่อกันได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองตึกแถวเลขที่ 116/8ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527 นายสุรเดช อาดำได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ปลูกสร้างตึกแถว 4 ชั้น จำนวน 5 ห้องลงบนโฉนดที่ดินเลขที่ 188918 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2527 เจ้าพนักงานของโจทก์ตรวจพบว่านายสุรเดชได้ทำการก่อสร้างตึกแถวผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาตและขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

พ.ศ. 2522 ข้อ 72 วรรค 3, 76(4) ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2527 ผู้ช่วยหัวหน้าเขต
พระโขนงรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าเขตพระโขนง ปฏิบัติราชการแทนโจทก์ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้นายสุรเดชระงับการก่อสร้างและให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน
นายสุรเดชทราบคำสั่งแล้วแต่ก็มีได้ระงับการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาคารให้
ถูกต้องจนกระทั่งวันที่ 2 สิงหาคม 2528 หัวหน้าเขตพระโขนงมีคำสั่งให้นายสุรเดช
รื้อถอนอาคารส่วนที่สร้างผิดจากแบบออกภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ทราบคำสั่ง นายสุรเดชทราบคำสั่งแล้วระหว่างนั้นนายสุรเดชได้ดำเนินการแบ่งแยก
โฉนดที่ดินเลขที่ 188918 ออกเป็น 5 แปลง โดยแบ่งแยกตามแนวเขตตึกแถวที่ปลูก
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2530 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ 190139 พร้อมตึกแถว 4 ชั้น 1 ห้อง เลขที่ 116/8 จากนายสุรเดช โดยที่ดิน
โฉนดดังกล่าวได้แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 188918 อันเป็นตึกแถวห้องหนึ่ง
ในจำนวน 5 ห้องที่นายสุรเดชขออนุญาตปลูกสร้างและก่อสร้างผิดแบบ จำเลยได้ย้าย
เข้าไปอยู่ในตึกแถวดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 จนถึงวันฟ้องจำเลย
จึงเป็นทั้งเจ้าของและผู้ครอบครอง จึงต้องรับผิดชอบในการปลูกสร้างดัดแปลงต่อ
เติมโดยผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอน
ตึกแถวส่วนที่ดัดแปลงโดยผิดแบบและขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว
แล้ว แต่จำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนอาคารตึกแถวเลข
ที่ 116/8 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครด้านหน้าใน
ส่วนที่ขีดแนวเขตถนนสาธารณะ 1.15 เมตร ออกทั้งสี่ชั้นเพื่อให้ตึกแถวห่างจากแนว
เขตที่ดินและถนนสาธารณะ 1.15 เมตรและด้านหลังในส่วนที่ขีดแนวเขตทั้งสี่ชั้น
เพื่อให้มีที่ว่างด้านหลังอาคารโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคาร 2.00
เมตร อันเป็นส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ถ้า

จำเลยไม่ยอมรื้อถอนก็ให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

จำเลยให้การว่า กรณีที่จะต้องเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารจะต้องเป็นกรณีที่ถนนหน้าอาคารเป็นถนนสาธารณะ แต่ข้อเท็จจริงคดีนี้ถนนหน้าตึกแถวพิพาทมิใช่ถนนสาธารณะ จึงไม่จำต้องเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารส่วนด้านหลังเป็นผนังที่บมิได้มีหน้าต่าง ได้รับยกเว้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าสามารถปลูกสร้างชิดเขตที่ดินข้างเคียงได้โดยมิต้องเว้นทางเดิน 2.00 เมตร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 75 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวห้องเลขที่ 116/18 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เฉพาะด้านหลังในส่วนที่ชิดแนวเขตทั้งสี่ชั้นเพื่อให้มีที่ว่างด้านหลังตึกแถวโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคาร 2.00 เมตร อันเป็นส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้กระทำการรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ยุติฟังได้ว่า ตึกแถวที่จำเลยเป็นผู้ครอบครองก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยด้านหลังตึกแถวได้เว้นที่ว่างไว้น้อยกว่า 2 เมตร มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ด้านหลังของตึกแถวของจำเลยดังกล่าวสามารถก่อสร้างชิดเขตที่ดินที่ติดต่อกันได้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 75 หรือไม่พิจารณาแล้ว ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 75 มีความว่า อาคารที่ปลูกชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครอง อนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังที่บไม่มีประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศอยู่ชิดเขตได้พอดี เห็นว่า แม้อาคารที่จำเลยครอบครองจะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 75 ดังกล่าวแต่อาคารที่จำเลยครอบครองเป็นตึกแถว จึงอยู่ในบังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522ข้อ 76 ซึ่งมีความว่า อาคารประเภทต่าง ๆ จะต้องมิตีว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ (4)ห้องแถว ตึกแถว จะต้องมิตีว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร อาคารที่จำเลยครอบครองจึงไม่อาจสร้างให้ด้านหลังชิดเขตที่ดินติดต่อกันได้ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522ข้อ 76(4) คือ จะต้องมิตีว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น